

RKS

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**“PEKERJAAN PEMERIKSAAN PERALATAN EXISTING
DAN PERALATAN BARU OPERASI PRODUKSI
PT PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI FIELD “**

DAFTAR ISI RKS

BAB I. KETENTUAN UMUM

	Halaman
1. Pendahuluan	3
2. Informasi Umum Pekerjaan	3
3. Persyaratan Peserta lelang	4
4. Persyaratan Khusus Calon Peserta Lelang	4
5. Persyaratan Penawaran Administrasi	5
6. Persyaratan Penawaran Teknis	6
7. Persyaratan Penawaran Komersial	6
8. Metode Evaluasi Penawaran Administrasi	6
9. Metode dan Kriteria Evaluasi Penawaran Teknis	6
10. Metode Evaluasi Komersial	6

BAB II. PEMBIAYAAN PEKERJAAN

1. WP&B dan AFE	.
2. Owner Estimate	.
3. Purchase Requisition	.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. LAMPIRAN A LINGKUP PEKERJAAN

- Lampiran - A1 Uraian dan Syarat-syarat Teknis Pekerjaan
- Lampiran - A2 Ketentuan-ketentuan Khusus Pekerjaan
- Lampiran - A3 Tanggung Jawab Masing-masing Pihak
- Lampiran - A4 Daftar Peralatan Pokok dan Peralatan Pilihan
- Lampiran - A5 Daftar Tenaga Kerja
- Lampiran - A6 Daftar Material
- Lampiran - A7

2. Lampiran B Ketentuan Pembayaran, Pajak, Asuransi dan Jaminan Pelaksanaan

- Lampiran - B1 Proses Pembayaran Kantor Pusat
- Lampiran - B2 Tarif Harga Pekerjaan
- Lampiran - B3 Price Adjustment

3. Lampiran C Sanksi dan Denda

- Lampiran – C1 Rincian Denda

4. Lampiran D Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

5. Lampiran E Ketentuan Aspek HSE

6. Lampiran F Format Surat Standar

BAB I KETENTUAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Data dan informasi tentang lingkup pekerjaan, syarat-syarat teknis dan komersial yang tercantum dalam dokumen ini termasuk lampiran-lampirannya merupakan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa dalam mengikuti proses

Untuk menyederhanakan istilah selanjutnya **PT PERTAMINA EP** akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan **Rekanan Penyedia Jasa** akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

2. INFORMASI UMUM PEKERJAAN

2.1. Lingkup pekerjaan secara umum adalah **Pemeriksaan Peralatan Existing dan Peralatan Baru Operasi Produksi di PT Pertamina EP Asset 1 Jambi Field Selama 2 (dua) Tahun**, sebagaimana dirinci pada Lampiran A.

2.2. Lokasi pekerjaan mencakup wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** yaitu di PT Pertamina EP Asset I Field Jambi.

2.3. **PIHAK KEDUA** wajib membuat rencana kerja secara cermat dengan mempertimbangkan semua aspek agar **PEKERJAAN** dapat dilakukan dengan baik dan lancar sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA**.

2.4. Jangka waktu pelaksanaan **PEKERJAAN** ini adalah selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender, sebagaimana dirinci pada Lampiran A.

2.5. Jangka waktu **PERJANJIAN** adalah selama 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender.

2.6. Performance Bond untuk Pekerjaan ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai **PERJANJIAN** dalam bentuk dan isi sesuai dengan format terlampir pada Lampiran F.

2.7. Cara Pembayaran **PEKERJAAN** adalah harga Lumpsum

2.8. Sanksi dan Denda dirinci pada lampiran C.

3. PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA LELANG

3.1 Kualifikasi Kecil

3.2 Klasifikasi Pekerjaan Inspeksi Peralatan

3.3 Resiko Pekerjaan adalah **Sedang**

4. PERSYRATAN KHUSUS CALON PESERTA LELANG (sertifikasi, dukungan principal, pengalaman kerja, komitmen TKDN.

4.1 Sertifikasi (SKT) Migas yang masih berlaku dan terdaftar sebagai Perusahaan Inspeksi (PI/ SKUP Bintang 3)

4.2 Dukungan Principal

4.3 Persyaratan persentase TKDN yang harus dipenuhi peserta pengadaan minimum 55 %

4.4

5. PERSYARATAN PENAWARAN ADMINISTRASI

Syarat Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Surat Penawaran Data Administrasi dan Teknis
- b. Copy Surat Perjanjian Konsorsium yang telah dilegalisir oleh notaris (bila konsorsium)
- c. Surat pernyataan tentang kebenaran dari isi dokumen penawaran dari pimpinan perusahaan Penyedia Barang/ Jasa yang berwenang sesuai akte pendirian/ perubahan atau oleh Wakil Penyedia Barang/ Jasa;
- d. Formulir TKDN No. SC-12 (hanya berisi proestase setiap item tanpa nilai penawaran)
- e. Rencana HSE Pekerjaan

6. PERSYARATAN PENAWARAN TEKNIS

Syarat Penawaran Teknis adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan daftar Harga Lumpsum, analisa biaya dan rekapitulasi biaya pekerjaan.
- b. Menyampaikan daftar pengalaman Inspektur Tangki, Pipe Line dan NDT level VII untuk pekerjaan sejenis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 7 dan 3 tahun terakhir (dilengkapi dengan CV).
- c. Menyampaikan daftar tenaga kerja sesuai klasifikasi pekerjaan dan harus terdaftar dalam Perusahaan Inspeksi (PI) yang memiliki SKUP Bintang 3.
- d. Menyampaikan daftar peralatan dan kalibrasi terbaru dan masih berlaku dari badan yang terakreditasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan
- e. Menyampaikan Struktur Organisasi, rencana kerja dan tentative waktu pekerjaan.

7. PERSYARATAN PENAWARAN KOMERSIAL (FORM)

Penawaran Komersial diajukan dalam form sebagaimana dirinci dalam lampiran B.

8. METODE EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI

Evaluasi Administrasi menggunakan sistem gugur

9. METODE EVALUASI PENAWARAN TEKNIS

Evaluasi Teknis menggunakan sistem gugur

10. METODE EVALUASI KOMERSIAL

Evaluasi komersial menggunakan system harga Lumpsum

BAB II

PEMBIAYAAN PEKERJAAN

1. WP&B DAN AFE

Untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** ini akan menggunakan biaya ABO HSSE Jambi Field 2019

2. OWNER ESTIMATE

Perkiraan nilai **PEKERJAAN** ini adalah sebesar : Rp.775.443.000' -

3. PURCHASE REQUISITION

Purchase Requisition (PR) untuk **PEKERJAAN** ini adalah No :

Jambi, 21 Januari 2019

Dibuat oleh :
Inspector/ HSSE

Priantoni

LAMPIRAN A
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup **PEKERJAAN** dalam **PERJANJIAN** ini adalah “ **Pemeriksaan Peralatan Existing dan Peralatan Baru Operasi Produksi Di PT Pertamina EP Asset 1 Jambi Field Selama 2 (dua) Tahun** ” dengan uraian **PEKERJAAN** dan syarat-syarat teknis sebagaimana dirinci pada Lampiran A1.
2. Lokasi dan kondisi **PEKERJAAN** diterangkan sebagai berikut :
 - 2.1. **LOKASI PEKERJAAN** mencakup wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** di Jambi Field, namun **PEKERJAAN** dapat dilakukan di luar wilayah tersebut dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu yang dituangkan dalam suatu berita acara atau surat kesepakatan, serta dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 27.2 **PERJANJIAN** .
 - 2.2. **PIHAK KEDUA** harus selalu memperhatikan bahwa **PEKERJAAN** dapat dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan operasi **PIHAK PERTAMA** , tanpa mengganggu operasi **PIHAK PERTAMA** dalam memproduksi minyak dan gas bumi serta pekerjaan lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** .
 - 2.3. **PIHAK KEDUA** wajib membuat rencana kerja secara cermat dengan mempertimbangkan semua aspek agar **PEKERJAAN** dapat dilakukan dengan baik dan lancar sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA** .
3. Jangka Waktu Pelaksanaan **PEKERJAAN** adalah selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggalsampai dengan
4. Jangka Waktu **PERJANJIAN** adalah selama 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggalsampai dengan
5. **Sanksi dan Denda**
 - 5.1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan **PEKERJAAN** sesuai dengan **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berhak menerapkan sanksi dan denda sebagaimana dirinci pada Lampiran C.
 - 5.2. Rincian denda terkait pelaksanaan **PEKERJAAN** diatur pada Lampiran C1
6. **Uraian dan Syarat-Syarat Pelaksanaan PEKERJAAN**
 - 6.1 Untuk melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut di atas maka **PIHAK KEDUA** harus menyediakan/melakukan **PEKERJAAN** sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Lampiran-lampiran **PERJANJIAN** termasuk namun tidak terbatas pada syarat minimum spesifikasi/kualifikasi dan jumlah.

6.2 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengurusan izin-ijzn sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, seperti namun tidak terbatas pada: izin memasuki **LOKASI PEKERJAAN** dan izin-izin yang lain terkait dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** . Jika diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat membantu **PIHAK KEDUA** sebatas untuk memfasilitasi pengajuan izin-izin kerja dimaksud. Biaya yang timbul untuk mendapatkan izin-izin dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

6.3 **PIHAK KEDUA** harus memberi akses kepada Wakil **PIHAK PERTAMA** untuk dapat melakukan inspeksi ke semua tempat-tempat penyimpanan peralatan dan kantor milik **PIHAK KEDUA** atau lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** .

6.4 Selama Jangka Waktu **PERJANJIAN** akan dilakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi pertama akan dilakukan sesegera mungkin sebelum pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam bentuk kick off meeting . Selanjutnya rapat koordinasi dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan. Dalam rapat koordinasi akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan realisasi progres **PEKERJAAN** pembayaran, penyelesaian permasalahan yang terjadi, dan rencana **PEKERJAAN** untuk bulan berikutnya serta hal-hal lain yang menurut **PIHAK PERTAMA** perlu dibahas. Dalam rapat koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** semua informasi yang dimilikinya sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini.

7. Perubahan Lingkup **PEKERJAAN**, Nilai **PERJANJIAN** dan/atau Jangka Waktu **PERJANJIAN**

7.1. Dengan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 27 **PERJANJIAN** , apabila terjadi perubahan lingkup **PEKERJAAN** nilai **PERJANJIAN** dan/atau **Jangka waktu PERJANJIAN** dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** , maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

7.2. Kondisi dan syarat-syarat untuk perubahan **PEKERJAAN** harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya Buku Kedua Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi.4) tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama maupun perubahan-perubahannya, bila ada.

7.3. Dalam hal nilai **PERJANJIAN** lebih rendah dibanding 80% (delapan puluh persen) HPS/OE, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

7.3.1. Tidak diizinkan adanya Penambahan Lingkup Kerja (PLK tambah)kecuali sebagaimana diatur pada Butir 7.3.5 dan 7.3.6

7.3.2. Tidak diizinkan untuk mengurangi kualitas maupun kuantitas barang dan/atau pekerjaan;

- 7.3.3. Tidakizinkan untuk mengurangi komitmen pencapaian TKDN;
- 7.3.4. Apabila **PIHAK KEDUA** gagal menyelesaikan pekerjaan atau gagal menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam **PERJANJIAN**, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi Katagori Hitam;
- 7.3.5. Untuk **PEKERJAAN** dengan **PERJANJIAN** Unit Price /Harga Satuan, diizinkan adanya PLK tambah.

8. Wakil para **PIHAK**

- 8.1. Untuk pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya yang bertindak sebagai Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan, yang berwenang mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** meliputi namun tidak terbatas pada membuat **INSTRUKSI TERTULIS**, mengawasi kesesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** dengan ketentuan dalam **PERJANJIAN** serta membuat pernyataan menerima penyelesaian **PEKERJAAN**, adalah :
- Direksi Pekerjaan : Jambi Field Manager
 2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kelalaian
 3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Keadaan Kahar
 - Koordinator Pekerjaan : Jambi HSSE Ast Manager
 1. Membuat Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order (PO)/ Service Order(SO)/Work Order (WO)
 2. Membuat Berita Acara penyelesaian Pekerjaan
 3. Monitoring Peleksanaan **PERJANJIAN**
 - Pengawas Pekerjaan : Inspector Staff
 1. Persetujuan Proposal Pekerjaan
 2. Membuat Berita Acara mulai Pekerjaan
 3. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
 4. Penilaian KPI **PIHAK KEDUA**
 5. Verifikasi dokumen pendukung pembayaran tagihan
- 8.2. Sebelum memulai **PEKERJAAN**, **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk seorang atau lebih wakilnya yang kompeten, yang diberi wewenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PERJANJIAN** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 8.3. Paling lambat pada saat kick off meeting, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis perihal identitas dari (para) wakil tersebut dan dengan jelas menetapkan lingkup wewenang yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pertimbangannya sendiri, **PIHAK PERTAMA** berhak menyetujui atau menolak wakil **PIHAK KEDUA** yang dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Apabila hal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** harus segera mengganti wakilnya tersebut.

- 8.4. **PARA PIHAK** dapat mengganti setiap wakilnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu membuat Amandemen.
- 8.5. Selama berlakunya **PERJANJIAN** ini, **PIHAK KEDUA** harus memiliki perwakilan (kantor) dan penanggung jawab di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** sekitar **LOKASI PEKERJAAN**, untuk dapat setiap saat membicarakan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** .

9. **Surat Menyurat dan Pemberitahuan**

Surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang dipersyaratkan atau diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya wajib ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

U.p. : Direksi Pekerjaan
Alamat : Jl. Lirik No.1 Komperta
Kenali Asam Atas Jambi
36128
No. Fax. : +62 741-41939

Untuk PIHAK KEDUA:

PT.
U.p. :
Alamat :
No. Fax. :

Alamat-alamat tersebut dapat diubah dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang lain tanpa perlu membuat amandemen **PERJANJIAN** .

LAMPIRAN A1

URAIAN DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN

1. PENJELASAN UMUM TENTANG PEKERJAAN

1.1 Pendahuluan

1.1.1 **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan “ **Pemeriksaan Peralatan Existing dan Peralatan Baru Operasi Produksi di PT Pertamina EP Asset 1 Jambi Field selama 2 (dua) Tahun** ”.

1.1.2 **PEKERJAAN** menggunakan harga Lumpsum.

1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan **PEKERJAAN** dan jangka waktu **PERJANJIAN**

1.2.1 Jangka waktu pelaksanaan **PEKERJAAN** adalah selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal sampai dengan

1.2.2 Jangka waktu **PERJANJIAN** adalah selama 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal sampai dengan yang terdiri dari jangka waktu pelaksanaan **PEKERJAAN** selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender dan periode pengenaan denda selama 50 (lima puluh) hari kalender.

1.3 Ketentuan Bagi **PIHAK KEDUA**

- a. Perincian jenis **PEKERJAAN** , lingkup kerja serta volume **PEKERJAAN** yang akan dilaksanakan adalah seperti daftar pekerjaan terlampir
- b. Jenis, lingkup, dan volume dalam lamp-iran ini serta form penawaran biaya adalah hasil estimasi **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK KEDUA** harus melakukan pengecekan dan perhitungan ulang sebelum melakukan penawaran
- c. Daftar volume **PEKERJAAN** maupun penawaran **PIHAK KEDUA** adalah bagian yang tak terpisahkan dalam **PERJANJIAN** . Apabila terdapat uraian **PEKERJAAN** yang tidak disebutkan dalam **PERJANJIAN** , tetapi tercantum dalam daftar volume **PEKERJAAN** dan penawaran **PIHAK KEDUA** ataupun sebaliknya, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan.

1.4 Harga Penawaran

Semua biaya yang timbul dalam **PEKERJAAN** ini, yaitu upah tenaga kerja dan sewa peralatan sudah termasuk dalam **PERJANJIAN** , **PIHAK KEDUA** harus memasukan penawaran yang meliputi analisa **PEKERJAAN** , daftar satuan upah, dan daftar sewa peralatan. Komponen biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** ini sudah termasuk dalam nilai **PERJANJIAN** ini.

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 PEKERJAAN Persiapan

Persiapan tenaga, alat kerja, dan alat-alat keselamatan kerja, sebelum melaksanakan **PEKERJAAN PIHAK KEDUA** wajib melapor terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**

2.2 Surat Izin dan Mobilisasi

2.2.1 Sebelum **PEKERJAAN** dimulai, **PIHAK KEDUA** harus mengurus surat izin kerja pada fungsi terkait, mempersiapkan rencana kerja dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan.

2.2.2 Biaya yang timbul untuk kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

2.2.3 Sebelum **PIHAK KEDUA** melaksanakan **PEKERJAAN** di lokasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus menyiapkan data-data administrasi yang dibutuhkan seperti ID Card pekerja, copy SIM Pengemudi, copy STNK Kendaraan untuk keperluan izin masuk Lokasi **PEKERJAAN PIHAK PERTAMA** , untuk detail kelengkapan persiapan dilokasi akan dibahas pada saat kick of meeting.

3. PEMERIKSAAN FASILITAS PRODUKSI

3.1 Pemeriksaan Bejana Tekan, meliputi :

3.1.1 Review dokumen teknis drawing, P&ID Bejana tekan.

3.1.2 Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara on/ off stream inspection.

3.1.3 Melakukan pemeriksaan visual dan terhadap kondisi bejana tekan.

3.1.3.1 Sebelum melaksanakan pengukuran ketebalan, permukaan luar bejana tekan harus dibersihkan agar akurasi pengukuran didapatkan dengan baik. Jika bejana tekan bersalut maka pada bagian yang akan diukur, salutnya harus dibuka dan setelah selesai harus dikembalikan seperti semula.

3.1.3.2 Bagian bejana yang harus diukur ketebalannya adalah shell, head, dan nozzle. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan ultrasonic thickness meter.

3.1.3.3 Memeriksa secara random sambungan las melingkar serta memanjang pada badan bejana tekan menggunakan ultrasonic flaw detector. Pada bagian yang tidak dapat dideteksi oleh probe UFD pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan MPI/ Penetrant test.

- 3.1.3.4 Melakukan pemeriksaan secara random pada badan bejana tekan untuk mengetahui adanya indikasi cacat, laminasi dan lainnya menggunakan Ultrasonic B-Scan.
- 3.1.3.5 Melakukan pemeriksaan visual dan dengan MPI terhadap semua sambungan las nozzle ke badan bejana tekan untuk mengetahui kemungkinan adanya retak dan cacat lainnya.
- 3.1.3.6 Mencatat dan membuat dokumentasi name plate dari masing-masing bejana tekan.
- 3.1.3.7 Mengevaluasi kembali kekuatan bejana tekan atas dasar hasil pengukuran dan pemeriksaan di lapangan, serta perhitungan Remaining Life.
- 3.1.3.8 Mengupdate history card masing-masing bejana tekan.
- 3.1.3.9 Membuat Log Book pemeriksaan harian masing-masing bejana tekan.

3.2 Pemeriksaan Pompa dan Kompresor meliputi:

- a) Review dokumen teknis pompa.
- b) Melakukan identifikasi peralatan dan komponen.
- c) Melakukan pemeriksaan kondisi struktur pondasi.
- d) Melakukan pemeriksaan umum kondisi pemasangan unit pompa dan penggeraknya.
- e) Melakukan pemeriksaan mekanikal, kelistrikan dan instrumen.
- f) Melakukan pemeriksaan piranti pengaman.
- g) Melakukan pemeriksaan prime mover pada pompa.

3.3 Pemeriksaan Pressure Safety Valve/ BV, meliputi:

- a) Review drawing & design calculation.
- b) Review spesifikasi material yang digunakan.
- c) Review data sheet dan P&ID.
- d) Pemeriksaan PSV harus mengacu pada API RP 576.
- e) Witness pelaksanaan popping test dengan disaksikan petugas dari Ditjen Migas.
- f) Melaksanakan pemasangan name plate dan penyetelan dengan segel dari Migas.

3.4 Pemeriksaan Tangki meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi tangki secara keseluruhan dengan menggunakan checklist sesuai dengan API STD 653.
 - b. Melakukan pemeriksaan kondisi roof support system (rafter, girder, column, & base)
 - c. Melakukan pengukuran ketebalan tank shell minimal pada 8 arah penjuruan mata angin untuk masing-masing course. Setiap shell plate diperiksa secara visual terlebih dahulu dan diukur ketebalannya minimal pada 9 titik. Bila ditemukan indikasi korosi (internal maupun external) maka diukur dan dievaluasi ketebalannya berdasarkan metode pada API STD 653. Apabila ditemukan indikasi anomali di luar 8 arah tersebut, maka harus dilakukan pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan hardness pada roof plate, shell plate dan bottom plate.
 - e. Melakukan pemeriksaan sambungan las antar shell plate minimal pada 8 arah penjuruan mata angin untuk masing-masing course. Apabila ditemukan indikasi cacat di luar 8 arah tersebut, maka harus dilakukan pemeriksaan.
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap shell distortion (buckle, peaking, banding, dll).
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap cacat material (lamendasi, crack, dll) pada shell, bottom, dan roof plate.
 - h. Melakukan pemeriksaan wind girder & shell stiffener.
 - i. Untuk off stream inspection, melakukan pemeriksaan ketebalan dan kemungkinan terjadinya underside corrosion & lamendasi pada bottom plate. Evaluasi kelayakan bottom plate dibuat berdasarkan API STD 653.
 - j. Melakukan pemeriksaan ketebalan annular plate ring (jika ada).
 - k. Melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya deteriorasi/settlement pondasi tangki.
 - l. Melakukan pemeriksaan kondisi tangga, platform, dan walkway.
 - m. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran tahanan kabel grounding.
 - n. Melakukan pemeriksaan kondisi shell penetration (nozzle, man hole, dll) secara menyeluruh, yaitu reinforcement, pemeriksaan sambungan las, pemeriksaan ketebalan.
 - o. Melakukan pemeriksaan pipe connection.
 - p. Melakukan pemeriksaan pada bund wall (jika ada).
- Area yang dikupas coatingnya untuk pelaksanaan NDT wajib dicoating ulang oleh pelaksana pekerjaan.

3.5 Pemeriksaan Trunk line dan Flow Line

- 3.5.1 Melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi Pipa secara keseluruhan dengan menggunakan checklist sesuai dengan API 5L.
- 3.5.2 Melakukan pengukuran ketebalan dinding Pipa minimal pada 4 arah penjuruan mata angin untuk masing-masing course. Tiap meter diperiksa secara visual terlebih dahulu dan diukur ketebalannya minimal pada setiap 100 meter. Bila ditemukan indikasi korosi (external) maka diukur dan dievaluasi ketebalannya berdasarkan API STD 5L..
- 3.5.3 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran tahanan Katodic Protection jika ada
- 3.5.4 Melakukan pemeriksaan pipe connection.
- 3.5.5 Area yang dilakukan pengupasan coating untuk pelaksanaan NDT wajib dicoating ulang oleh Pelaksana..

3.6 Pemeriksaan Overhead Crane

- 3.6.1 Melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi Overhead Crane secara keseluruhan dengan menggunakan checklist sesuai dengan ASME B30.
- 3.6.2 Melakukan pengukuran ketebalan H Beam minimal pada 4 arah penjuruan mata angin untuk masing-masing course. Tiap meter diperiksa secara visual terlebih dahulu dan diukur ketebalannya minimal pada. Bila ditemukan indikasi korosi (external) maka diukur dan dievaluasi ketebalannya berdasarkan metode pada ASME B30..
- 3.6.3 Melakukan pemeriksaan kondisi rel dan pastikan dalam keadaan baik
- 3.6.4 Melakukan pemeriksaan Lifting Gear berupa rantai/ wire rope, hook block, safety latch
- 3.6.5 Periksa kondisi kabel-kabel dalam kondisi baik jika pengoperasian menggunakan elektris system
- 3.6.6 Area yang dilakukan pengupasan coating untuk pelaksanaan NDT wajib dicoating ulang oleh Pelaksana Pekerjaan.

4. DOKUMEN LAPORAN

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat Laporan hasil Pemeriksaan semua Peralatan yang termasuk dalam lingkup Pekerjaan ini.
- 2. Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan persetujuan dari User sebelum Dokumen Laporan disampaikan ke Fungsi terkait.

5. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **PERJANJIAN** adalah selama 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pelaksanaan **PEKERJAAN** selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender.
- b. Periode pengenaan denda keterlambatan penyelesaian **PEKERJAAN** hingga mencapai maksimal, selama 50 (lima puluh) hari kalender.

LAMPIRAN A2

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

1. PERSONEL

Kewajiban **PIHAK KEDUA** atas **PERSONEL** :

- 1.1 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan menggunakan personel sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang personel yang dipersyaratkan dalam Lampiran A1 dan A5 **PERJANJIAN** ini.
- 1.2 Kecuali ditentukan lain oleh **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua jasa pelayanan yang diperlukan untuk personel di **LOKASI PEKERJAAN** , termasuk namun tidak terbatas pada, perawatan kesehatan, transportasi, komunikasi, dan administrasi umum atas biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.
- 1.3 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap semua pembayaran upah, tunjangan dan kewajiban lainnya kepada setiap **PERSONEL PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tanpa digantungkan dan/ atau dihubungkan dengan pembayaran-pembayaran yang akan diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**
- 1.4 **PIHAK KEDUA** wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menjaga keberlakuan semua visa, izin perjalanan, izin kerja, izin keluar masuk negara , izin keamanan, dan semua izin lainnya yang dipersyaratkan Pemerintah dimana **PERSONEL PIHAK KEDUA** akan ditempatkan, atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keberadaan, penggunaan **PERSONEL PIHAK KEDUA** dan keluar masuknya **PERSONEL PIHAK KEDUA** di, ke atau dari **LOKASI PEKERJAAN** .
- 1.5 Dalam hal **PERSONEL PIHAK KEDUA** merupakan Warga Negara Asing (WNA), **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas semua dokumen-dokumen formalitas administrasi diri dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang diperlukan seperti halnya paspor dari **PERSONEL PIHAK KEDUA** tersebut, dan dokumen lain yang akan dibutuhkan pada saat keadaan darurat dan/ atau pengungsian medis.
- 1.6 Atas perintah **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK KEDUA** wajib atas biaya sendiri, memindahkan dan mengganti **PERSONEL PIHAK KEDUA** yang :
 - a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada norma yang berlaku di masyarakat dan/ atau

b. Tidak memenuhi persyaratan dalam **PERJANJIAN** .

PIHAK KEDUA selanjutnya wajib menyediakan **PERSONEL** pengganti dengan kualifikasi minimal setara.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA ATAS PERALATAN DAN FASILITAS :

2.1 **PIHAK KEDUA** wajib, secara tepat waktu, menyediakan seluruh peralatan, material dan fasilitas sebagaimana diuraikan dalam lampiran A **PERJANJIAN** ini

2.2 Tahun perolehan **PERALATAN** yang disediakan **PIHAK KEDUA** maximum 5 (lima) tahun sebelum tanggal penawaran. **PIHAK KEDUA** wajib mampu membuktikan tahun perolehan **PERALATAN** ini dengan menggunakan : Purchase Order, Comercial Invoice , Daftar Aset Perusahaan, Sertifikasi Internal, Certificate of Conformance , atau pemberitahuan Impor Barang.

2.3 Dalam hal terhadap **PERALATAN** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** pernah dilakukan overhoul/refurbish/ repair , maka overhoul/refurbish/ repair **PERALATAN** tersebut tidak boleh melebihi 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pemasukan penawaran.

2.4 Dalam hal **PERALATAN** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** pernah dilakukan overhoul/refurbish/ repair , maka **PIHAK KEDUA** disamping wajib membuktikan tahun perolehan **PERALATAN** dengan menggunakan Purchase Order, Comercial Invoice , Daftar Aset Perusahaan, Sertifikasi Internal, Certificate of Conformance , atau pemberitahuan Impor Barang, **PIHAK KEDUA** juga wajib membuktikan dengan maintenance log dan sertifikat refurbish

2.5. Apabila terjadi kegagalan fungsi (malfunction) atas peralatan, material dan/ atau fasilitas **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama dan mengerjakan ulang setiap **PEKERJAAN** yang terhambat tanpa tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.

2.6 **PIHAK KEDUA** wajib, atas biaya sendiri, memelihara, memperbaiki, mengubah, meningkatkan, memindahkan, dan mengganti atau mengambil tindakan apapun untuk menjaga agar peralatan, material atau fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** tetap dalam jumlah dan kondisi yang dibutuhkan untuk melaksanakan **PEKERJAAN**

2.7 Kecuali secara tegas ditentukan lain oleh **PIHAK PERTAMA**, semua fasilitas sementara yang dipasang oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** harus dibongkar pada waktu **PEKERJAAN** dinyatakan selesai berdasarkan **PERJANJIAN** ini dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemulihan dan restorasi terhadap lokasi-lokasi fasilitas sementara tersebut atas biaya **PIHAK KEDUA** sendiri

3. TANGGUNG JAWAB POLUSI DAN PENCEMARAN DI ATAS PERMUKAAN TANAH (SURFACE)

- 3.1 **PIHAK KEDUA** wajib mencegah terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan di atas permukaan tanah (surface) dalam pelaksanaan **PEKERJAAN**. Dalam hal terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan di atas permukaan tanah (surface) dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang diakibatkan **KELALAIAN** atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** atas biayanya sendiri bertanggungjawab untuk melakukan proses pengendalian dan Pemulihan lingkungan tersebut akan dinyatakan selesai setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**
- 3.2 Dalam hal terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan akibat **KELALAIAN PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib melindungi, mengganti rugi, membela dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap seluruh klaim, pertanggungjawaban, biaya-biaya (termasuk tetapi tidak terbatas pada tarif konsultan hukum), tuntutan, akibat dari tindakan dan keputusan-keputusan terlepas dari bagaimana, kapan atau bagaimana polusi dan pencemaran lingkungan di atas permukaan tanah (surface) tersebut terjadi

LAMPIRAN A3

TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA

- a. Membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan
- b. **PIHAK PERTAMA** menugaskan/ menempatkan pengawas pekerjaan, selama pekerjaan berlangsung.
- c. Bila diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat membantu dalam hal pengurusan Surat-suratizin Kerja.
- d. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan peralatan operasi produksi dan melakukan verifikasi laporan pemeriksaan untuk finalisasi sebelum dokumen laporan pemeriksaan dikirim ke Fungsi terkait.

2. PIHAK KEDUA

- a. Sebelum memulai pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib mengurus perizinan memasuki wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** yang dikeluarkan oleh bagian HSSE dan Surat Izin Kerja Aman.
- b. Membuat JSA (Job Safety Analysis) terhadap pekerjaan yang akan dilakukan
- c. **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan tenaga kerja dan peralatan kerja serta melengkapi tenaga kerjanya dengan alat-alat keselamatan dan ,meindunginyadengan asuransi kecelakaan kerja.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin keselamatan tenaga kerjanya dan bertanggung jawab sepenuhnyajika terjadi kecelakaan kerja
- e. **PIHAK KEDUA** dan tenaga kerjanya wajib mentaati seluruh peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** .

LAMPIRAN A4

DAFTAR PERALATAN POKOK DAN PERALATAN PILIHAN

Peralatan Kerja yang dibutuhkan :

1. 1 (satu) Unit Ultraasonic Thickness Meter (masa kalibrasi masih berlaku)
2. 1 (satu) Unit Vibration Meter
3. 1 (satu) set Pitting Gauge
4. 6 (enam) set Penetrant Chemical
5. 10 (sepuluh) set MPI Chemical

Alat Perlindungan Diri Standard ANSI yang dibutuhkan :

1. Cover All Anti Flame, 2 (dua) stel/ tahun
2. Safety Shoes, 1 (satu) psg/ tahun
3. Sarung Tangan polkadot 12 (dua belas) lusin
4. Jas Hujan, 1 (satu) stel/ 2 tahun
5. Safety Helmet, 1 (satu) pcs/ 2 tahun
6. Ear Plug, 1 (satu) pcs/ 2 tahun
7. Kaca mata, 1 (satu) pcs/ tahun
8. ID Card

LAMPIRAN A5

DAFTAR TENAGA KERJA

1. Inspektor Tangki dan . Pipe Line Inspector

- a. 1 (satu) orang minimal S1 Teknik
- b. Memiliki sertifikat Tank Inspector, Pipe Line dan PV Inspector serta masih berlaku minimal 6 bulan setelah pemasukan penawaran
- c. Berpengalaman dibidangnya atau melakukan pemeriksaan/ sertifikasi Tangki dilingkungan kegiatan produksi dan gas bumi minimal 7 tahun sebagai Inpektor Tangki dan Pipe Line
- d. Terdaftar di Perusahaan PI/ SKUP Bintang 3
- e. Melampirkan curriculum vitae

2. NDT level I/ II

- a. 1(satu) orang minimal SLTA pengalaman
- b. Memiliki sertifikat NDT Level I/ II dan masih berlaku minimal 6 bulan setelah pemasukan penawaran
- c. Berpengalaman dibidangnya atau melakukan pemeriksaan/ sertifikasi Tangki, Bejana Tekan, Over head Crane dilingkungan kegiatan produksi dan gas bumi minimal 3 tahun sebagai NDT Level I/II
- d. Terdaftar di Perusahaan PI
- e. Melampirkan curriculum vitae

LAMPIRAN B
KETENTUAN PEMBAYARAN, PAJAK,
JAMINAN PELAKSANAAN, DAN ASURANSI

1. DEFINISI-DEFINISI

Unit Price/Harga Satuan adalah nilai pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh **PEKERJAAN** dalam waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti untuk setiap satuan/unsur **PEKERJAAN** dengan spesifikasi teknis tertentu. Volume **PEKERJAAN** masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas realisasi volume **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. **PEKERJAAN** tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran pemeriksaan bersama atas **PEKERJAAN** yang diperlukan.

2. TATA CARA PEMBAYARAN

2.1 Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan **PERJANJIAN** ini adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya **PERJANJIAN** akan menggunakan basis Harga Satuan. Ketentuan mengikat dalam **PERJANJIAN** adalah harga satuan **PEKERJAAN**, sedangkan volume yang tercantum dalam **PERJANJIAN** hanya bersifat perkiraan sementara yang dapat berubah sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan **PEKERJAAN**. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran/ perhitungan realisasi fisik yang telah dilaksanakan. **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk meminta kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** jika volume yang tercantum dalam **PERJANJIAN** tidak terlaksana seluruhnya.

Harga satuan yang digunakan sebagai acuan adalah harga satuan yang tercantum dalam daftar tarif harga **PEKERJAAN** sebagaimana yang diatur pada Lampiran B1. Harga satuan telah mencakup semua biaya tenaga tenaga, material, peralatan kecuali PPN karena PPN ditanggung **PIHAK PERTAMA**. Nilai pembayaran dihitung berdasarkan perkalian antara volume **PEKERJAAN** yang telah dilakukan dengan Harga Satuan **PEKERJAAN**.

Khusus untuk pekerjaan inspeksi pada lampiran B1, pembayaran 100% dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) serta menyerahkan Dokumen Sertifikat peralatan produksi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan menyerahkan laporan pemeriksaan semua peralatan rangkap 2 (Original + 1 Copy).

Terhadap harga satuan dapat dilakukan Price Adjustment sebagaimana diatur dalam Lampiran B2

- 2.2 **PIHAK KEDUA** wajib menagih kepada **PIHAK PERTAMA** untuk **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** . Apabila **PIHAK KEDUA** menagih di luar jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin likuiditas dan batas waktu dilakukannya pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** .
- 2.3. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menagih kepada **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan adanya denda pajak maka denda pajak dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan langsung dipotongkan pada tagihan **PIHAK KEDUA** .
- 2.4 Dokumen tagihan tersebut wajib diajukan secara lengkap dan benar, terdiri dari :
- 2.4.1 Invoice asli + salinan
 - 2.4.2 Kuitansi asli + salinan
 - 2.4.3 Faktur Pajak lembar 1 dan 3
 - 2.4.4 Salinan Jaminan Pelaksanaan
 - 2.4.5 Bukti Pelaporan PPN
 - 2.4.5.1 Pada tagihan pertama, **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT PPN) berikut Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak (BPS) periode sebelumnya, walaupun tidak terdapat transaksi dengan **PIHAK PERTAMA** .
 - 2.4.5.2 Pada tagihan kedua dan selanjutnya, **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan SPT PPN berikut BPS periode sebelumnya yang terdapat transaksi dengan **PIHAK PERTAMA** .
 - 2.4.6 Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** asli dan Service Acceptance (SA) asli
 - 2.4.7 Laporan Realisasi Perjanjian dan TKDN
 - 2.4.8 Surat Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan dalam format sesuai dengan Lampiran F **PERJANJIAN** (hanya untuk dokumen tagihan terakhir).
 - 2.4.9 Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan jenis **PEKERJAAN** yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan tagihan asli diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, cq. Finance Jambi Field
- 2.5 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud pada butir 2.4.8, dengan mengesampingkan ketentuan–ketentuan mengenai pembayaran lainnya berdasarkan **PERJANJIAN** ini, **PIHAK PERTAMA** berhak menahan pembayaran atas tagihan terakhir **PIHAK KEDUA** sampai **PIHAK KEDUA** menyerahkan surat pernyataan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** .

- 2.6 **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan tanggal faktur pajak dan tanggal invoice sesuai dengan penyerahan **PEKERJAAN** dan menyampaikannya pada bulan yang sama. Faktur pajak dan invoice harus diisi secara lengkap dan benar. Apabila tanggal faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/mengembalikan berkas invoice .

Apabila setelah invoice diterima namun ternyata masih diperlukan perbaikan/penambahan kelengkapan dokumen, dan penyampaian dokumen perbaikan/penambahan tersebut berbeda bulan dengan bulan pada faktur pajak dan invoice , **PIHAK KEDUA** wajib kembali merevisi dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** faktur pajak pengganti dan invoice dengan bulan yang sama dengan bulan penyampaian dokumen perbaikan/penambahan tersebut.

- 2.7 Untuk kontrak Harga Satuan, apabila **PIHAK PERTAMA** mempersoalkan suatu barang/jasa atau jumlah yang ditagih, **PIHAK PERTAMA** akan memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang barang/jasa atau jumlah yang diperselisihkan tersebut dengan merinci alasannya. Tagihan semula yang diajukan **PIHAK KEDUA** dianggap batal dan **PIHAK KEDUA** wajib membuat tagihan yang baru untuk jumlah yang tidak diperselisihkan, sedangkan jumlah yang diperselisihkan akan diselesaikan kemudian.

- 2.8 **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan verifikasi atas dokumen tagihan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.4, maksimal dalam 15 (lima belas) hari kerja (“Masa Verifikasi”). Apabila **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi lebih dari Masa Verifikasi, maka kelebihan hari atas Masa Verifikasi tersebut dihitung sebagai bagian dari masa pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** atas tagihan **PIHAK KEDUA** yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.9 dan 2.13.

Dalam hal terjadi pengembalian dokumen invoice dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja, tenggat waktu Masa Verifikasi dihitung sejak diterimanya pengajuan kembali dokumen invoice .

- 2.9 **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tagihan **PIHAK KEDUA** dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai 1 (satu) hari kerja setelah Masa Verifikasi berakhir dan dokumen penagihan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** .

- 2.10 Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk peraturan pelaksana dan kebijakan pendukungnya, apabila **PERJANJIAN** tidak termasuk dalam katagori yang dapat dibayarkan dalam mata uang valuta asing (“Valas”),

- 2.11 maka pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) yang berlaku pada saat tanggal pembayaran atau yang berlaku pada saat tanggal lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu berita acara kesepakatan.

Pembayaran akan dilakukan dengan transfer Bank kepada rekening Bank **PIHAK KEDUA** yang merupakan Bank Umum berstatus BUMN/BUMD sebagaimana yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan alamat :

Bank :
Alamat Bank :
Rekening No. :
Atas Nama :

- 2.12 **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan perubahan rekening bank dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** . Permohonan perubahan rekening bank tersebut harus ditandatangani oleh penandatangan kontrak awal/pejabat yang berwenang yang mempunyai otorisasi sesuai dengan Anggaran Dasar **PIHAK KEDUA** dan Akta perubahannya yang terakhir.

Permohonan perubahan rekening tersebut harus disertai:

1. Surat keterangan dari bank penerbit rekening semula bahwa tidak ada kewajiban atau permasalahan yang belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan bank dimaksud.
2. Surat pernyataan dari bank penerbit rekening semula tentang pelepasan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** terhadap masalah yang timbul di kemudian hari terhadap permohonan perubahan rekening.

Pembayaran melalui rekening bank yang baru dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari penandatangan **PERJANJIAN** yang mewakili **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perubahan rekening bank akan dituangkan dalam suatu amandemen perjanjian.

2.12 **PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG (OFFETTING)**

PIHAK PERTAMA berhak memotong tagihan **PIHAK KEDUA** atas seluruh hutang dan kewajiban lain **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang timbul dari **PERJANJIAN** ini maupun perjanjian lainnya.

3. PAJAK DAN PUNGUTAN

- 3.1. Semua pajak, bea meterai, iuran, retribusi, dan/atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** , kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** .

- 3.2. **PIHAK PERTAMA** akan memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan PPN dari setiap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pungutan pajak lain, bila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang hak atau kewenangan tersebut diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut.
- 3.4. Dalam hal diperlukan oleh salah satu **PIHAK** atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit atau bila diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain.

4. JAMINAN PELAKSANAAN

- 4.1. Untuk nilai **PERJANJIAN** lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau US\$ 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), sebelum penandatanganan **PERJANJIAN** atau sebelum pelaksanaan pekerjaan mendahului **PERJANJIAN**, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai **PERJANJIAN** yang dibuat dengan mengacu kepada informasi atau identitas terkait **PERJANJIAN** yang meliputi sekurang-kurangnya nomor dan judul **PERJANJIAN** .
- 4.2. Jaminan harus diterbitkan oleh Bank BUMN atau di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank dan tidak masuk dalam dalam daftar penerbit jaminan yang bermasalah dalam pencairan jaminan di **PIHAK PERTAMA** .
- a. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit sebagaimana yang disebutkan di atas setelah Jaminan Pelaksanaan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** .
- b. Apabila Jaminan Pelaksanaan tidak terkonfirmasi keabsahannya (tidak tercatat dalam administrasi penerbit), maka dengan mengesampingkan Butir 2.13 **PIHAK PERTAMA** akan menahan seluruh pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** .
- 4.3. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimal mencakup Jangka Waktu **PERJANJIAN** , termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN **PEKERJAAN** jasa, ditambah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
- 4.4. Dalam hal diperlukan perpanjangan masa berlaku atau penambahan nilai jaminan pelaksanaan :
- a. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan perpanjangan tidak terputus dari Jaminan Pelaksanaan sebelumnya;

-
- b. Permintaan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sudah disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan; dan
 - c. Apabila Jaminan Pelaksanaan perpanjangan belum juga diterima sampai tanggal berakhir Jaminan Pelaksanaan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** menahan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan sampai diterimanya Jaminan Pelaksanaan perpanjangan. Hal ini difungsikan sebagai pengganti Jaminan Pelaksanaan.
- 4.5. Jenis mata uang (currency) Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam **PERJANJIAN** .
- 4.6. Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau oleh **PIHAK PERTAMA** dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam **PERJANJIAN** , sehingga **PERJANJIAN** harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa **PERJANJIAN** , maka Jaminan pelaksanaan dicairkan.
- 4.7. Jaminan Pelaksanaan atau penahanan pembayaran sebagai ganti Jaminan Pelaksanaan dapat diambil **PIHAK KEDUA** dengan syarat:
- a. Pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang telah seluruhnya selesai;
 - b. Pembuktian pencapaian target TKDN jasa telah disepakati;
 - c. Seluruh denda telah diselesaikan;
 - d. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan); dan
 - e. Pembayaran kepada Subkontraktor telah diselesaikan.
- 4.8. Jaminan Pelaksanaan dapat diambil oleh **PIHAK KEDUA** setelah diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** . Apabila Jaminan Pelaksanaan tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan pengambilan dari **PIHAK PERTAMA** , maka **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

5. ASURANSI

- 5.1. **PIHAK KEDUA** wajib menutup asuransi dengan biaya **PIHAK KEDUA** selama masa berlakunya **PERJANJIAN** dalam batas-batas minimum sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada :

A. Asuransi untuk **PERJANJIAN** standar

- 1. Asuransi tenaga kerja, sejauh diwajibkan oleh hukum yang berlaku dalam sesuatu yurisdiksi dimana **PEKERJAAN** akan dilaksanakan menurut **PERJANJIAN** ini dan/atau perjanjian-perjanjian kerja untuk para pegawai **PIHAK KEDUA** dibuat atau dinyatakan akan dibuat.
- 2. Apabila **PEKERJAAN** di-subkontrakkan, **PIHAK KEDUA** harus mewajibkan (para) subkontraktor untuk menutup asuransi yang serupa sesuai angka 1.

-
3. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin agar para asuradur melepaskan semua hak mengklaim balik (waiver rights of subrogations), termasuk khususnya hak-hak subrogasi terhadap **PIHAK PERTAMA**, para kontraktor dan (para) afiliasi **PIHAK PERTAMA**.
 4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penutupan asuransi sesuai Butir 5.1 ini, angka 5 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala risiko dan setiap kerugian yang terjadi terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** .
 - 5.2. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** salinan **DOKUMEN ASURANSI** yang ditutup berdasarkan Pasal 5.1.

LAMPIRAN C
SANKSI DAN DENDA/PINALTI

Pada prinsipnya **PIHAK PERTAMA** tidak mengharapkan terjadinya sanksi dan denda pada **PERJANJIAN** ini. Maksud pemberlakuan sanksi dan denda pada **PERJANJIAN** ini agar masing-masing **PIHAK** secara sungguh-sungguh memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama dalam **PERJANJIAN** .

Sanksi dan denda/pinalti yang diberlakukan pada **PERJANJIAN** ini sebagai berikut :

1. Kegagalan PIHAK KEDUA memenuhi kewajiban PERJANJIAN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi kewajibannya seperti yang disyaratkan dalam **PERJANJIAN** , maka akan diberlakukan sanksi dan/atau denda kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

1.1. Kegagalan PIHAK KEDUA memenuhi penyediaan barang/jasa sesuai PERJANJIAN

1.1.1. Dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** , **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN** . Jika **PIHAK KEDUA** tidak atau terlambat memenuhi kewajiban ini, termasuk namun tidak terbatas pada mengganti dan/atau mengalihkan barang/jasa tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** , maka **PIHAK KEDUA** dianggap telah melakukan **KELALAIAN** dan akan diberikan Surat Pemberitahuan **KELALAIAN** .

1.1.2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak merespon Surat Peringatan tersebut dengan tindakan secara nyata untuk memperbaiki dan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam **PERJANJIAN** , maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 **PERJANJIAN**.

1.2. Keterlambatan penyediaan barang/jasa sesuai PERJANJIAN akan dikenakan denda dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran C1:

1.2.1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat mengadakan barang/jasa melewati batas masa mobilisasi (delivery time) .

1.2.2. Untuk **PERJANJIAN** call of Order , jika **PIHAK KEDUA** terlambat mengadakan barang/jasa sampai di tempat yang telah ditentukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Service Order (SO)/Work Order (WO) .

1.2.3. Apabila ditetapkan penyerahan barang/jasa dilakukan secara bertahap (parsial) atau pada prinsipnya dilakukan atau diserahkan secara bertahap (parsial), maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang/jasa yang terlambat diserahkan.

1.3. Kegagalan/kelambatan **PEKERJAAN** yang menghambat program operasi akan dikenakan denda dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran C1:

1.3.1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan **PEKERJAAN** karena peralatan milik **PIHAK KEDUA** mengalami kerusakan, kehancuran/kemusnahan total atau peralatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan atau karena kelalaian/kesalahan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang berdampak pada terhentinya pelaksanaan program operasi yang dibuktikan dengan Berita Acara.

1.3.2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 **PERJANJIAN** , jika terhambatnya/terhentinya operasi berlanjut hingga 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerusakan atau tidak berfungsinya peralatan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** dan mencairkan jaminan pelaksanaan milik **PIHAK KEDUA** .

1.4. Status Kepemilikan Barang

1.4.1. Sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** yang menyangkut pengadaan barang dan/atau instalasi barang (jika ada), apabila barang-barang yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terbukti bukan milik **PIHAK KEDUA** sepenuhnya sehingga terjadi klaim, gugatan, tuntutan, atau perselisihan mengenai status kepemilikan barang yang diajukan **PIHAK KETIGA** maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemotongan pembayaran atas tagihan-tagihan **PIHAK KEDUA** senilai barang yang menjadi objek klaim, gugatan, tuntutan, atau perselisihan;
- b. **PIHAK PERTAMA** mengenakan kerja kurang senilai barang yang menjadi objek klaim, gugatan, tuntutan, atau perselisihan;
- c. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk mengadakan barang pengganti yang menjadi objek klaim, gugatan, tuntutan, atau perselisihan dengan membebankan biaya pengadaan barang tersebut kepada **PIHAK KEDUA** ; dan/atau
- d. **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kategori Hitam kepada **PIHAK KEDUA** ;

1.4.2 Ketentuan pemotongan pembayaran dalam Butir 1.4.1 ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara sekaligus atau proporsional yang dikenakan pada tagihan pertama setelah terbukti adanya klaim, gugatan, tuntutan, atau perselisihan sebagaimana dimaksud.

2. Selisih Biaya Peralatan/Tenaga/Pekerjaan Pengganti

- 2.1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi kewajiban **PERJANJIAN** yang berpotensi menghambat operasi, maka **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangannya sendiri dapat mengambil alih atau menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melanjutkan **PEKERJAAN**. **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas pembayaran **PEKERJAAN** yang tidak dilaksanakan dan **PIHAK KEDUA** wajib menanggung serta membayar selisih biaya dengan Nilai **PERJANJIAN** yang timbul akibat adanya pengambilalihan atau penunjukan tersebut, termasuk dalam hal ini biaya tambahan apapun yang sebelumnya tidak diatur di dalam **PERJANJIAN** ini.
- 2.2. Kewajiban untuk menanggung serta membayar selisih biaya atau biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.1 akan diterapkan melalui mekanisme penagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau pemotongan dari tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Butir 2.1 tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** atas dikenakannya sanksi atau denda lainnya.
- 2.3. **PIHAK KEDUA** wajib melunasi tagihan selisih biaya yang dimaksud Butir 2.1 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penagihan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.2 untuk melanjutkan **PEKERJAAN** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2.4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Butir 2.2, tagihan selisih biaya tersebut akan diperhitungkan dan dipotongkan pada tagihan **PIHAK KEDUA** yang belum dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** atau, apabila ada, tagihan berdasarkan perjanjian lain di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- 2.5. Apabila tenggat waktu yang dimaksud Butir 2.3 telah terlewati dan pemotongan pembayaran yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud Butir 2.4 tetap tidak mencukupi untuk menutupi seluruh selisih biaya **PEKERJAAN**, dengan mengacu kepada Pasal 9 **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

3. Denda maksimum PERJANJIAN

- 3.1. Besarnya denda maksimum dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai **PERJANJIAN** yang merupakan akumulasi denda-denda yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Lampiran C1.
- 3.2. Dalam hal denda telah mencapai maksimum, maka:
 - 3.2.1. Dengan mengacu kepada Pasal 9 **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

3.2.2. Apabila **PEKERJAAN** dapat dilanjutkan dan diselesaikan, terhadap **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan denda tambahan dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.

3.2.3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** kembali tidak dapat melanjutkan **PEKERJAAN**, dengan mengacu kepada Pasal 9 **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

4. Keterlambatan Memulai Pelaksanaan **PEKERJAAN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat memulai **PEKERJAAN** pada waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan **PERJANJIAN** ini, dengan mengacu pada Pasal 9 **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan **PERJANJIAN** dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Persiapan-persiapan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi aspek HSE sebelum **PEKERJAAN** dimulai tetap diperhitungkan sebagai bagian dalam Jangka Waktu Pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud Pasal 3.2 **PERJANJIAN**.

5. Sanksi dan Denda/Penalti Karena Komitmen TKDN Tidak Terpenuhi

Sesuai hasil Verifikasi TKDN oleh **PIHAK PERTAMA** (atau Lembaga independen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**), apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi komitmen pencapaian TKDN yang telah disepakati dalam **PERJANJIAN**, terhadap **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administrasi dan sanksi/denda finansial, sebagai berikut :

5.1. Sanksi Administrasi

5.1.1. Kategori Kuning

Gagal memenuhi nilai TKDN, di mana realisasi TKDN hanya tercapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dibandingkan komitmen TKDN dalam **PERJANJIAN**.

5.1.2. Kategori Merah

Hasil verifikasi pelaksanaan **PERJANJIAN** sebagai berikut

- a. nilai realisasi TKDN kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari komitmen TKDN dalam **PERJANJIAN** ;
- b. nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat tender;
- c. gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia dan/atau
- d. gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri.

5.2. Sanksi Finansial

Selain sanksi administrasi, kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (PSP), juga dikenakan sanksi finansial.

- a. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan **PERJANJIAN** , apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran tidak mengubah peringkat pemenang.
Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN.
- b. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan **PERJANJIAN** , apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang mengubah peringkat pemenang.
Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN. pada penawaran dengan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. Jika dalam evaluasi harga, nilai penawaran harga **PIHAK KEDUA** lebih tinggi dari nilai penawaran harga Peserta Tender lainnya, besarnya sanksi finansial tersebut ditambah selisih nilai penawaran harga **PIHAK KEDUA** dengan nilai penawaran terendah.

Ketentuan sanksi dan denda tersebut di atas tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan lingkup kerja (PLK) yang mengakibatkan penurunan TKDN, atau alasan teknis lain atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** .

6. Surat Peringatan, Sanksi Administratif dan Pemutusan **PERJANJIAN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pekerjaan yang berpotensi mengganggu operasi **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat teguran/peringatan. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu atau tidak beritikad untuk memperbaiki/mengindahkan Surat peringatan **PIHAK PERTAMA** tersebut, **PIHAK PERTAMA** dapat menunda pembayaran, menghentikan sementara **PEKERJAAN** hingga pemutusan **PERJANJIAN** , dan memberikan sanksi administratif. Sanksi-sanksi administratif yang diberlakukan pada **PERJANJIAN** ini adalah sebagai berikut :

6.1 Kategori Pelanggaran

6.1.1 Kategori **KUNING**

- a. Terlambat mengambil dan/atau menandatangani **PERJANJIAN** lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA** .

- b. Untuk jenis **PERJANJIAN** call off order, terlambat menandatangani dan mengembalikan Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order (PO)/Service Order (SO)/Work Order (WO) dan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- c. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi **PIHAK PERTAMA** dan K3LL
- d. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai **PERJANJIAN** dan menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi **PIHAK PERTAMA** dan K3LL
- e. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai **PERJANJIAN** yang tidak berakibat pemutusan **PERJANJIAN**

6.1.2 Kategori **MERAH**

- a. Menolak memasok barang atau melaksanakan **PEKERJAAN** setelah penandatanganan **PERJANJIAN** .
- b. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi **PIHAK PERTAMA** dan K3LL.
- c. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai **PERJANJIAN** dan menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi **PIHAK PERTAMA** dan K3LL.
- d. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai **PERJANJIAN** yang berakibat pemutusan **PERJANJIAN** .
- e. Terlambat melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas penyelesaian **PERJANJIAN** .
- f. Tidak menyerahkan sebagian pekerjaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam **PERJANJIAN** .
- g. Mengalihkan atau mensubkontrakan kepada pihak lain untuk:
 - i. Perjanjian jasa tenaga kerja;
 - ii. Pekerjaan Utama;

- iii. Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain; atau
- iv. Penyediaan barang dalam **PERJANJIAN** pengadaan barang
- h. Terdapat bukti bahwa **PIHAK KEDUA** memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja **PIHAK PERTAMA** terkait.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **PIHAK KEDUA** yang terbukti memiliki hubungan istimewa dengan peserta tender lain dalam proses tender **PEKERJAAN** ini setelah penandatanganan **PERJANJIAN**. Hal ini dikecualikan bagi hubungan istimewa yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran
- k. Membatalkan secara sepihak jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond), dan/atau jaminan pemeliharaan (maintenance bond) sebelum masa berlakunya habis.
- l. Uang muka yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** tidak sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan **PEKERJAAN** yang tersebut dalam **PERJANJIAN** , dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan **PEKERJAAN**.

6.1.3 Kategori **HITAM**

- a. Pimpinan tertinggi **PIHAK KEDUA** atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama **PIHAK KEDUA** yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van geweside).
- b. Pekerja **PIHAK KEDUA** yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** , dinyatakan terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja **PIHAK PERTAMA** atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja **PIHAK PERTAMA** berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van geweside).
- c. Memalsukan/manipulasi data atau dokumen, berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data atau dokumen tersebut.

- d. Memasok barang palsu, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, pabrikan atau pihak yang ditunjuk oleh pabrikan.
- e. Dinyatakan terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- f. **PIHAK KEDUA** tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas berdasarkan data hardcopy dan data digital .
- g. **PIHAK KEDUA** dinyatakan terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan keterlibatan **PIHAK PERTAMA** secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC).
- h. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai **PERJANJIAN** kepada Subkontraktor berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- i. Terlambat melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas penyelesaian **PERJANJIAN** .
- j. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi komitmen penggantian bendera menjadi kapal atau menara pemboran/ kerja ulang (drilling/workover rig) berbendera Indonesia.
- k. Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai **PERJANJIAN** yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE.
- l. Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja **PIHAK KEDUA** maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena kelalaian **PIHAK KEDUA** .
- m. Dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian perselisihan dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas melalui putusan pengadilan atau arbitrase terhitung setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

- n. **PIHAK KEDUA** yang menyampaikan sertifikat TKDN pada saat tender, namun melakukan importasi untuk barang dalam sertifikat TKDN dimaksud pada saat pelaksanaan **PERJANJIAN** .
- o. Terkena sanksi kategori merah kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori merah sebelumnya.

6.2 Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada **PIHAK KEDUA**

Sanksi diberikan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembinaan. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir. Sanksi administrasi diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk mengenakan sanksi finansial sesuai dengan **PERJANJIAN** yang berlaku.

6.2.1 Kategori **KUNING**

- a. Periode sanksi selama 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak diterbitkannya surat sanksi.
- b. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal 3 (tiga) bulan.
- c. Setelah berakhirnya periode sanksi **PIHAK KEDUA** masih harus membuktikan perbaikan yang telah dilakukan selama 6 (enam bulan) berikutnya menjalani periode percobaan selama 6 (enam) bulan berikutnya.

6.2.2 Kategori **MERAH**

- a. **PIHAK KEDUA** yang terkena sanksi kategori merah, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tender baru di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama masa 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi
- b. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal 6 (enam) bulan.

- c. Menjelang berakhirnya periode pengenaan sanksi, **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permintaan untuk dapat mengikuti tender di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan pembuktian atas perbaikan.
- d. Setelah berakhirnya periode sanksi, **PIHAK KEDUA** masih harus menjalani periode percobaan selama 1 (satu) tahun berikutnya.

6.2.3 Kategori **HITAM**

- a. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tender baru di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, selama masa 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada Butir 6.1.3.i sampai dengan 6.1.3.o
- b. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tender baru di seluruh KKS, selama masa 1 (satu) terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada Butir 6.1.3.a sampai dengan 6.1.3.h atau terkena sanksi hitam kembali pada masa periode sanksi dan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Huruf a.
- c. Setelah berakhirnya masa sanksi, **PIHAK KEDUA** masih harus menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun berikutnya
- d. Khusus sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pada Butir 6.1.3.a sampai dengan 6.1.3.d, selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir 6.2.3.a, kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses tender di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat sanksi.
- e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terkena sanksi katagori hitam oleh SKK Migas sebagaimana Butir 6.1.3.f, maka:
 - i. Sanksi ditetapkan setelah penetapan diterbitkan oleh SKK Migas; dan
 - ii. Periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas.

- f. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terkena sanksi katagori hitam sebagaimana Butir 6.1.3.h dan 6.1.3.i, maka periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor.

6.2.4 Dalam hal **PIHAK KEDUA** terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka:

- a. **PIHAK PERTAMA** dapat melanjutkan **PERJANJIAN** yang sedang berjalan apabila dinilai bahwa **PEKERJAAN** dapat dilanjutkan serta diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** . Apabila **PIHAK PERTAMA** menilai bahwa **PEKERJAAN** tidak dapat dilanjutkan maka dapat dilakukan pemutusan **PERJANJIAN** .
- b. **PIHAK KEDUA** harus tetap menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pada **PERJANJIAN** yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam **PERJANJIAN** .
- c. Penawaran dari **PIHAK KEDUA** dalam pengadaan lainnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang masih dalam tahap evaluasi atau belum ditunjuk sebagai pemenang, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pemberian sanksi.
- d. Bagi **PIHAK KEDUA** berbentuk pabrian dalam negeri, maka sanksi yang diberikan dapat digantikan dengan pernyataan telah melaksanakan perbaikan dilengkapi dengan bukti perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** agar pelanggaran yang sama tidak terjadi kembali. Bukti perbaikan ini harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** .

7. Sanksi Karena Tidak Terpenuhinya Aspek HSE

7.1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan HSE yang berpotensi mengganggu operasi **PIHAK PERTAMA** , dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai penerbitan Surat teguran/peringatan terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK PERTAMA** dapat menunda pembayaran, menghentikan sementara **PEKERJAAN** hingga pemutusan **PERJANJIAN** , dan memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

7.1.1. Kategori Pelanggaran HSE

7.1.1.1 Kategori RINGAN

- a. Terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) hari hilang (lost time accident); atau

- b. Mengakibatkan pencemaran tumpahan minyak atau bahan B3 < 15 Barrel dan/atau menyebabkan kerugian dan/atau kebakaran yang akumulasi nilainya < 1 Juta USD.

7.1.1.2 Kategori **SEDANG**

- a. Telah 3 (tiga) kali terkena sanksi kategori ringan selama jangka waktu **PERJANJIAN** ini; atau
- b. Terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan 21 (dua puluh satu) atau lebih hari hilang (lost time accident) ; atau
- c. Mengakibatkan pencemaran tumpahan minyak atau bahan B3 $\geq$ 15 Barrel dan/atau menyebabkan kerugian dan/atau kebakaran yang akumulasi nilainya $\geq$ 1 Juta USD .

7.1.1.3 Kategori **BERAT**

- a. Terkena sanksi 2 (dua) kali kategori sedang selama jangka waktu **PERJANJIAN** ini; atau
- b. Terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat permanen atau hilangnya anggota tubuh; atau
- c. Terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya fatality accident dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** , yang mengakibatkan kematian pekerja **PIHAK KEDUA** maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena **KELALAIAN PIHAK KEDUA** .

7.1.2 Sanksi Atas Pelanggaran Aspek HSE

Terhadap pelanggaran aspek HSE oleh **PIHAK KEDUA** , **PIHAK PERTAMA** berhak menerapkan sanksi karena tidak memenuhi aspek HSE berupa Sanksi atas pelanggaran aspek HSE yang diatur sebagai berikut:

7.1.2.1 Sanksi Kategori **RINGAN** :

- a. **PIHAK KEDUA** akan diberikan Surat Peringatan/Teguran
- b. Dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permill) dari Nilai **PERJANJIAN** untuk setiap kecelakaan kerja

7.1.2.2 Sanksi Kategori **SEDANG** :

- a. **PIHAK KEDUA** akan diberikan Surat Pemberitahuan Kelalaian
- b. Dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permill) dari Nilai **PERJANJIAN** untuk setiap kecelakaan kerja

7.1.2.3 Sanksi Kategori **BERAT** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2.j **PERJANJIAN**
- b. Dalam hal terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.1.3. huruf c, **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi kategori hitam sesuai butir 6.1.3 pada Lampiran ini.

7.2 **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** sepihak dalam hal terjadinya hal-hal seperti tercantum dalam Pasal 9.2.j **PERJANJIAN** mengenai Pemutusan **PERJANJIAN** .

LAMPIRAN C1
RINCIAN DENDA

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal atau terlambat menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** termasuk penyelesaian sertifikasi fasilitas produksi **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 % (satu permill) dari nilai **PERJANJIAN** untuk setiap hari keterlambatan.
2. Dalam hal terdapat kekurangan **PERSONEL PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan **PEKERJAAN** sesuai jumlah dan kualifikasi dalam Lampiran A5, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 % (satu permill) dari nilai **PERJANJIAN** untuk setiap hari keterlambatan.

LAMPIRAN D KETENTUAN TENTANG TKDN

1. DEFINISI

- a. **Buku APDN (Apresiasi Produksi Dalam Negeri)** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 beserta perubahannya
- b. **Produk Dalam Negeri** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 beserta perubahannya
- c. **Strategi Pencapaian TKDN** adalah strategi dan/atau upaya-upaya yang disusun oleh Pelaksana **PERJANJIAN** guna mencapai nilai TKDN yang dinyatakan dalam **PERJANJIAN** .

Materi tersebut dibuat dalam lampiran SC-23 Petunjuk Pelaksanaan Tender EDR-0167/SKKMH000/2017-S7 yang berisi antara lain garis besar penjelasan Target Capaian TKDN terhadap komponen dalam negeri atas barang, peralatan/alat kerja, tenaga kerja, porsi lokasi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia dan pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam implementasi **PERJANJIAN** .

- d. **Target Capaian TKDN** adalah nilai target TKDN berdasar peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN per komoditas yang ditetapkan oleh Instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi.

Target Capaian TKDN setiap komoditas tersebut sebagaimana dicantumkan juga pada lampiran SC-25 Petunjuk Pelaksanaan Tender EDR-0167/SKKMH000/2017-S7.

- e. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 beserta perubahannya

2. MONITORING PENGAWASAN TKDN

- a. Pelaksana **PERJANJIAN** wajib memenuhi besaran pernyataan / komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam **PERJANJIAN** .
- b. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh **PIHAK KEDUA** . Apabila pada tahap tertentu pencapaian TKDN lebih rendah daripada rencana, **PIHAK KEDUA** harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus menyampaikan rencana pemenuhan kekurangan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** .
- c. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam **PERJANJIAN** dan/atau pada akhir masa **PERJANJIAN** dan/atau pada akhir masa **PERJANJIAN**, dengan melampirkan perincian perhitungannya yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada **PERJANJIAN** dan perubahannya jika ada.

-
- d. Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas.
 - e. Khusus untuk **PERJANJIAN** jasa dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$ 20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan komitmen TKDN 15% (lima belas persen) atau lebih, dilakukan pengawasan penggunaan produk dalam negeri mengacu pada rincian rencana pencapaian TKDN disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** .
 - f. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan atas permintaan data oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang diminta, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menahan tagihan dan / atau Jaminan Pelaksanaan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan dipenuhinya permintaan tersebut.
 - g. Bilamana setelah pelaksanaan **PERJANJIAN** , pencapaian persentase dan nilai TKDN kurang dari komitmen yang tertulis dalam **PERJANJIAN** , maka kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administrasi dan/atau finansial seperti terdapat dalam Lampiran C.

3. KETENTUAN SANKSI DAN PENALTI TKDN

Ketentuan perincian sanksi dan denda terkait dengan TKDN seperti terdapat dalam Lampiran C.

4. PROGRAM ALIH TEKNOLOGI

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berbentuk konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing, **PIHAK KEDUA** wajib membuat program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas.

5. PENAWARAN TKDN (PIHAK KEDUA)

LAMPIRAN E MEDIUM RISK KETENTUAN ASPEK HSE

1. Komitmen Terhadap Aspek HSE

PARA PIHAK berkomitmen untuk mewujudkan zero incident (tidak ada kecelakaan, kerusakan asset dan lingkungan). **PIHAK KEDUA** wajib mengelola seluruh kegiatan sesuai dengan standard HSE **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melindungi **PERSONEL**, asset dan lingkungan sekitar.

PIHAK KEDUA wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan **PEKERJAAN**. Apabila **PIHAK KEDUA** gagal mematuhi ketentuan HSE, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan **PEKERJAAN** tanpa menambah jangka waktu **PEKERJAAN** dan memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Lampiran C.

2. Sistem Manajemen HSE Kontraktor

a. *Pre Job Activity*

Aktivitas awal **PEKERJAAN** dimulai dengan Kick off Meeting untuk memastikan bahwa seluruh HSE Plan telah dimengerti dan dipahami oleh **PARA PIHAK**. HSE Plan dipresentasikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Kick Off Meeting. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan masukan terhadap HSE Plan yang belum sesuai dengan standar yang dianut oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam Kick off Meeting akan dibuat Minutes off Meeting yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari **PERJANJIAN**. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi seluruh ketentuan HSE. SIKA merupakan syarat awal **PEKERJAAN** dapat dimulai.

PIHAK PERTAMA memastikan Prosedur dan perlengkapan HSE yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** telah disiapkan dengan lengkap dan baik. Untuk memastikan hal ini, dilakukan peninjauan lapangan, dan apabila masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan, harus dipenuhi sebelum SIKA diterbitkan dan **PEKERJAAN** dimulai.

Pelaksanaan Pre Job Activity mengacu pada **Lampiran E2**.

b. *Work In Progress*

Secara berkala atau saat diperlukan, **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan kepatuhan **PIHAK KEDUA** terhadap HSE Plan. **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan **PEKERJAAN PIHAK KEDUA** yang dinilai tidak memperhatikan atau tidak memenuhi keselamatan dan keamanan kerja. Waktu penghentian seperti ini tidak dapat dijadikan alasan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan perpanjangan waktu **PERJANJIAN**. Apabila **PIHAK KEDUA** mendapatkan sanksi akibat pelanggaran HSE sebagaimana diatur pada Lampiran C yang mengakibatkan penghentian sementara **PEKERJAAN**, **PIHAK KEDUA** harus melakukan perbaikan/pemulihan atas pelanggaran HSE tersebut sebelum melanjutkan **PEKERJAAN**.

Pelaksanaan Work In Progress mengacu pada **Lampiran E3**.

c. *Final Evaluation*

PIHAK PERTAMA melakukan final evaluation aspek HSE pada setiap akhir **PERJANJIAN** .

Final evaluation menggunakan pada **Lampiran E4** .

Laporan Evaluasi Akhir menjadi feedback data Kualifikasi Vendor yang dibuat oleh Pengawas **PEKERJAAN** dan disampaikan kepada Komite HSE.

3. **Tanggung Jawab Aspek HSE PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA para **PERSONEL PIHAK KEDUA** dan sub-kontraktornya mampu, cakap dan sanggup melaksanakan **PEKERJAAN** dengan mematuhi peraturan-peraturan HSE.

PIHAK KEDUA harus memastikan pelaksanaan **PEKERJAAN** sesuai dengan HSE Plan . Biaya yang timbul dari pemenuhan Ketentuan HSE adalah sesuai batasan lingkup **PEKERJAAN** yang tercantum dalam Lampiran A dan menjadi beban **PIHAK KEDUA** .

Dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** , **PIHAK KEDUA** wajib melakukan aspek HSE di bawah ini :

3. 1. **Kesehatan PERSONEL**

PIHAK KEDUA menjamin seluruh **PERSONEL PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaan dalam keadaan sehat. **PERSONEL PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan memberikan keterangan “Fit atau Unfit Untuk Bekerja” bagi **PERSONEL PIHAK KEDUA** terkait dengan faktor kesehatannya dan dengan bahaya lingkungan kerjanya. Persyaratan kesehatan kerja dimaksud adalah pemeriksaan kesehatan prakerja. Khusus untuk **PERSONEL PIHAK KEDUA** yang akan bekerja di critical task (ketinggian, confined space, heat stress dll) harus mengikuti program pemeriksaan kesehatan (fit to task) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum melaksanakan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya **PIHAK PERTAMA** berhak menetapkan Item Pemeriksaan Kesehatan dan Provider Rumah Sakit yang memenuhi syarat sebagai provider pemeriksa kesehatan untuk **PERSONEL PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan catatan hasil pemeriksaan kesehatan atas **PERSONEL PIHAK KEDUA** yang dikeluarkan oleh Provider Rumah Sakit yang sudah ditunjuk **PIHAK PERTAMA**.

3. 2. **Minuman Beralkohol, Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan**

PIHAK KEDUA menjamin seluruh **PERSONEL PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan **PEKERJAAN** tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Dilarang keras memiliki dan mengonsumsi minuman beralkohol, narkotika atau psikotropika di tempat kerja. Apabila ada **PERSONEL PIHAK KEDUA** yang sedang dalam masa pengobatan karena sakit harus menginformasikan kepada pengawas **PEKERJAAN PIHAK PERTAMA** .

3. 3. Merokok

PIHAK KEDUA menjamin seluruh **PERSONEL PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan **PEKERJAAN** tidak merokok, kecuali dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan.

3. 4. Senjata

Dilarang dengan keras memiliki dan/atau menyimpan berbagai jenis senjata, termasuk namun tidak terbatas pada senjata api dan/atau senjata tajam di lokasi / tempat kerja, kecuali diberikan ijin secara tertulis oleh petugas yang berwenang.

3. 5. *House-keeping*

PIHAK KEDUA melalui para **PERSONEL PIHAK KEDUA** dan sub-kontraktornya harus merawat lingkungan kerjanya.

- a. Peralatan harus dijaga dalam keadaan baik dan tersimpan dengan rapi pada saat tidak digunakan.
- b. Jalur evakuasi, tangga dan pintu keluar keadaan darurat dan akses ke peralatan penanggulangan keadaan darurat harus bersih dari barang-barang yang dapat menghalangi kegiatan evakuasi.

3. 6. Pengelolaan Lingkungan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap seluruh limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan **PEKERJAAN** . Seluruh limbah harus dikelola sesuai dengan peraturan lingkungan.

Limbah dan kemasan Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus dikelola dengan metode yang benar sesuai prosedur dalam MSDS dan Peraturan Perundangan.

Sampah harus ditempatkan sesuai dengan Kategori sampah di tempat sampah (Organik, Anorganik dan B3).

3. 7. **PEKERJAAN** Elektrikal / Listrik

PIHAK KEDUA harus melakukan isolasi terhadap sirkuit power dan control pada switchboard peralatan elektrikal yang sedang dikerjakan. Semua sirkuit yang diisolasi harus ditandai dan dimatikan, sirkuit hanya boleh diaktifkan kembali oleh **PERSONEL** yang melakukan isolasi (LOTO). Dilarang membuka pelindung tahan api kecuali aliran listrik telah diisolasi. Dilarang memulai **PEKERJAAN** jika diketahui adanya kebocoran bahan bakar minyak atau gas.

3. 8. **PEKERJAAN** di Ketinggian

Apabila **PEKERJAAN** dilaksanakan di ketinggian, area dibawahnya agar dibatasi dengan tali pengaman atau mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya untuk melindungi **PERSONEL** . Rambu keselamatan yang bertuliskan “Bahaya, Ada Orang Bekerja di Ketinggian” agar dipasang dan diletakkan di tempat yang mudah terbaca. Apabila diperlukan, dapat ditugaskan seorang **PERSONEL** untuk menjaga areal tersebut untuk memperingatkan orang-orang di sekitar lokasi kerja.

PERSONEL PIHAK KEDUA yang bekerja di ketinggian 2 m (dua meter) atau lebih wajib memakai peralatan penahan jatuh.

3. 9. **PEKERJAAN Penggalian**

Sebelum dimulai **PEKERJAAN** penggalian, **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa tidak terdapat jalur pipa migas atau jalur kabel listrik pada **LOKASI PEKERJAAN** .

Untuk **PEKERJAAN** penggalian dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemasangan struktur pelindung sementara pada galian.
- b. Dinding galian pada kemiringan tidak lebih dari 30°.

3. 10. **Keselamatan Berkendara**

- a. Semua kendaraan yang digunakan di **LOKASI PEKERJAAN** harus dalam kondisi baik dan telah diinspeksi oleh **PIHAK PERTAMA** .
- b. Semua rambu-rambu batas kecepatan harus dipatuhi dengan baik. Apabila rambu-rambu tidak ada, batas maksimum kecepatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Dalam Kompleks Perumahan/Perkantoran 25 km / jam
 - 2) Di **LOKASI PEKERJAAN** 20 km / jam
 - 3) Di Jalan Raya / Jalan bebas hambatan 80 km / jam
 - 4) Di Jalan Berdebu 30 km / jam
- c. Semua pengemudi kendaraan **PIHAK KEDUA** harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian yang sesuai dan SIM Kendaraan Perusahaan (SIMKP) dan pernah mendapatkan pelatihan keselamatan berkendara.

3. 11. **Penguncian dan Label (Lock-out & Tag-out)**

PIHAK KEDUA dan sub-kontraktor harus memiliki dan menerapkan prosedur penguncian dan pelabelan yang sesuai persyaratan **PEKERJAAN** . Prosedur tertulis penguncian dan label harus dipasang di **LOKASI PEKERJAAN** .

3. 12. **Bahan Kimia**

Keterangan mengenai bahaya bahan kimia terhadap kesehatan **PERSONIL** harus tersedia di **LOKASI PEKERJAAN** .

PIHAK KEDUA dan sub-kontraktor(nya) harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam penanganan bahan kimia. Para **PERSONEL** di **LOKASI PEKERJAAN** diwajibkan untuk membaca dan memahami pedoman yang tertulis dalam Material Safety Data Sheet (MSDS).

Perwakilan atau Pengawas **PIHAK KEDUA** dan Sub-kontraktor(nya) di **LOKASI PEKERJAAN** harus memastikan para **PERSONEL PIHAK KEDUA** telah mengikuti pelatihan penanganan bahan kimia.

3. 13. **Tabung Gas Bertekanan**

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terhadap tabung gas bertekanan :

- a. Semua tabung gas agar segera dikembalikan ke tempat penyimpanan setelah dipergunakan di **LOKASI PEKERJAAN** . Pada saat tabung gas tidak dipakai atau sedang diangkut, tutup pengaman tabung harus dipasang di atas valve .
- b. Tabung gas agar dijauhkan dari panas; api; logam cair atau kabel listrik.
- c. Tabung gas agar disimpan dengan posisi berdiri dan aman dari benda-benda yang bergerak.
- d. Tabung acetylene atau gas cair tidak boleh digunakan pada posisi horizontal, dikarenakan tekanan yang ada dapat memaksa cairan keluar melalui selang, sehingga bisa timbul kebakaran atau meledak.
- e. Mesin las harus dilengkapi dengan tabung Nitrogen berkapasitas 30 lbs bersuhu rendah dan alat pemadam api ringan (dry chemical fire extinguisher).

3. 14. **Gas Beracun dan Berbahaya (Misal : H₂S)**

Pada **LOKASI PEKERJAAN** yang berpotensi terdapat gas beracun, **PERSONEL** harus dilatih dan mampu mengoperasikan peralatan deteksi (gas detector) serta tata cara penanggulangannya dengan memberikan latihan mengenai :

1. Tata cara mengenali dan menghindari bahaya gas beracun H₂S.
2. Tata cara menggunakan peralatan penyelamatan, seperti alat bantu pernafasan.
3. Tata cara melakukan pernafasan buatan.
4. Para **PERSONEL PIHAK KEDUA** harus mengerti tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.

3. 15. **Rencana Tindakan Darurat**

Prosedur penanggulangan keadaan darurat harus dikomunikasikan oleh **PARA PIHAK** .

PIHAK KEDUA harus meyakinkan bahwa rencana tindakan terhadap bahaya dan prosedur tertulis sudah disosialisasikan dilakukan pelatihan kepada seluruh **PERSONEL** di **LOKASI PEKERJAAN** .

3. 16. **Pelaporan Kejadian (Insiden)**

Insiden (Kecelakaan, kerusakan aset dan lingkungan serta nearmiss) harus segera dilaporkan dan dicatat dalam formulir laporan kecelakaan / kejadian. **PIHAK KEDUA** wajib membantu proses penyelidikan terjadinya kecelakaan / hampir celaka dan mengadakan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kejadian / kecelakaan yang serupa. Pelaporan Insiden mengacu pada **Lampiran E8**.